

감사결과 처분요구서

처분요구번호	2019 - 049	처분요구일자	2019. 08. 27.
처 분 종 류	개선		
관 계 부 서	☼☼처		
제 목	건설기계 임대차계약 업무 확인방법 개선		

지 적 내 용

☼☼처에서는 ○○○○ 시설공사, 4단계 ◇◇◇◇시설공사, 4단계 △△△△ 시설공사 관리 업무를 담당하고 있다.

건설기계관리법 제22조(건설기계임대차 등에 관한 계약)에 따르면 건설기계임대차 등에 관한 계약의 당사자는 건설기계임대차 등에 관한 계약서를 작성하여야 하며, 계약을 체결할 때 임대료, 임대차기간, 등 건설기계관리법 시행령 제16조(건설기계임대차계약서에 포함내용) 규정에서 정하는 사항을 계약서에 명시하여야 하며, 서명날인한 계약서를 서로 주고 받은 후 이를 보관하도록 하고 있다. 또한, 국가, 지방자치단체 또는 공공기관의 운영에 관한 법률에 따른 공기업 및 준정부기관은 월1회이상 건설기계 임대차 등에 관한 계약서 작성여부를 확인하도록 하고 있다.

한편, ☼☼처에서는 건설기술진흥법 제55조제1항 각호에 해당하는 건설공사의 건설사업관리용역업체에게 월1회이상 건설기계임대차 등에 관한 계약서 작성여부를 확인토록 하고 있으며, 건설사업관리용역을 통하여 매월 임대차계약현황을 확인하고 있다.

하지만, 건설사업관리용역을 통하여 확인하는 계약서는 당해 공사에 투입된 장비현황과 임대차계약현황을 비교하는 등의 적극적인 확인업무가 아니라, 시공계약자 또는 하수급인이 제출한 건설기계임대차계약현황을 확인하는데 거치고 있다.

그 결과, 건설기계 임대차계약 미체결 및 건설기계임대차계약 보증보험 미가입으로 대금채불에 따른 권리구제를 받지 못할 우려가 있다.

관계부서 및 해당부서 의견

감사결과에 별다른 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

사장(☆☆처장)은 건설기계를 임대하는 사업자 등이 보호받을 수 있도록 건설기계관리법에 따라 월1회 건설기계임대차 계약현황 확인시 계약사항이 누락되지 않도록 건설현장에 투입되는 장비현황과 임대차계약현황을 비교분석하는 등 적극적으로 업무를 추진할 수 있도록 건설기계 임대차 계약체결 확인절차를 개선하시기 바랍니다.(개선)

인천국제공항공사 상임감사위원

직 인 생 략